

ALGEMENE VOORWAARDEN — KLANTEN_v5

Private Yoga at Home (PYAH)

Concept — ter beoordeling door juridisch en fiscaal adviseur

1. Definities	1
2. Toepasselijkheid	2
3. Totstandkoming van de overeenkomst	2
4. Diensten en uitvoering	3
5. Afspraken, uitvoering en verantwoordelijkheid	4
6. Tarieven, betaling en annuleringen	5
7. Aansprakelijkheid	7
8. Gezondheid, veiligheid en gedrag	8
9. Privacy en persoonsgegevens	8
10. Klachten en geschillen	9
11. Wijzigingen en slotbepalingen	9

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de hierna vermelde betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

PYAH:

Private Yoga at Home, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, exploitant van het online platform waarop Klanten yogalessen kunnen boeken bij zorgvuldig geselecteerde Docenten, waarbij PYAH optreedt als commissionair en in eigen naam overeenkomsten sluit met Klanten.

Platform:

De website, digitale omgeving en bijbehorende diensten van PYAH, waaronder begrepen de online omgeving waarop Klanten Docenten kunnen vinden, boeken en communiceren.

Klant:

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die via het Platform een Opdracht aangaat.

Docent:

Een zelfstandige yogadocent die via het Platform diensten aanbiedt en die door PYAH is toegelaten tot het Platform.

Opdracht:

De overeenkomst tussen een Klant en PYAH met betrekking tot het volgen van één of meerdere sessies in yoga en in breder perspectief, lichaamsgerichte of mentale begeleiding aan huis. De feitelijke uitvoering van de Opdracht ligt bij de Docent.

Boeking:

De totstandkoming van een Opdracht via het Platform, inclusief de overeengekomen datum, tijd, locatie, het lestype, de duur, de Klantprijs en de overige toepasselijke voorwaarden.

Klantprijs: Het door PYAH vastgestelde, vaste bedrag dat de Klant voor een les aan PYAH betaalt, inclusief 21% btw.

Kennismaking:

Een vrijblijvend oriëntatiegesprek tussen een Klant en een Docent, voorafgaand aan de eerste Opdracht, zonder financiële verplichting.

Platformdiensten:

De diensten die door PYAH worden aangeboden, bestaande uit het sluiten van overeenkomsten met Klanten in eigen naam, het verwerken van Boeking en betalingen, en het zorgdragen voor de koppeling met een geschikte Docent.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Boeking, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen waarbij PYAH betrokken is als aanbieder van het Platform en waarbij Klanten gebruikmaken van de diensten van PYAH.

2.2 Door het aanmaken van een account, het doen van een Boeking of het anderszins gebruikmaken van het Platform, verklaart de Klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

2.3 De Opdracht komt tot stand tussen de Klant en PYAH. De feitelijke uitvoering van de Opdracht ligt bij de Docent.

2.4 Deze Algemene Voorwaarden vormen een aanvulling op eventuele specifieke afspraken die tussen de Klant en de Docent worden gemaakt. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.5 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door PYAH zijn bevestigd.

2.6 PYAH behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal 30 dagen van tevoren per e-mail aan de Docent/Klant bekendgemaakt. Door na inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden gebruik te blijven maken van het Platform, accepteert de Docent/Klant de gewijzigde voorwaarden.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Totstandkoming van de Opdracht

De Opdracht komt tot stand tussen de Klant en PYAH op het moment dat de betaling door de Klant via het Platform is voltooid en door PYAH is ontvangen.

Door het voltooien van de betaling via het Platform verklaart de Klant de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

3.2 Rol van PYAH

PYAH treedt op als commissionair en is als zodanig contractspartij richting de Klant. De inhoud, uitvoering en kwaliteit van de Opdracht vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de Docent.

3.3 Bevestiging van een Boeking

Na voltooiing van de betaling ontvangt de Klant een bevestiging van de Boeking via het Platform of per e-mail.

3.4 Informatievoorziening door de Klant

De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste, volledige en actuele informatie die relevant is voor de uitvoering van de Opdracht, waaronder informatie over lichamelijke klachten, blessures, medische bijzonderheden of andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de veiligheid of geschiktheid van de Opdracht.

Indien de Klant nalaat dergelijke informatie te verstrekken, komt dit voor rekening en risico van de Klant.

3.5 Wijzigingen en annuleringen

Wijzigingen en annuleringen van een Boeking worden in beginsel rechtstreeks tussen de Klant en de Docent afgestemd. Voor de praktische afspraken hierover wordt verwezen naar Artikel 5. Voor de termijnen en financiële gevolgen wordt verwezen naar Artikel 6.

De Klant is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen of annuleringen.

3.6 Geen garantie op beschikbaarheid

PYAH spant zich in om een goed functionerend platform aan te bieden en passende Docenten beschikbaar te stellen, maar kan niet garanderen dat op ieder moment een geschikte Docent beschikbaar is. Het ontbreken van beschikbaarheid geeft geen recht op schadevergoeding of andere aanspraken.

4. Diensten en uitvoering

4.1 Aard van de dienstverlening

PYAH treedt op als commissionair en sluit in eigen naam Opdrachten met Klanten. De feitelijke uitvoering van de Opdracht wordt verzorgd door de Docent.

4.2 Uitvoering van de Opdracht

De Docent is verantwoordelijk voor de inhoud, opbouw en uitvoering van de Opdracht, met inachtneming van de geldende professionele standaarden, veiligheidsrichtlijnen en de informatie die door de Klant is verstrekt. De Klant volgt de aanwijzingen van de Docent op en handelt naar eigen verantwoordelijkheid binnen zijn of haar fysieke mogelijkheden.

4.3 Verantwoordelijkheid van de Klant

De Klant is verantwoordelijk voor:

- het verstrekken van juiste en volledige informatie over gezondheid, blessures of andere relevante omstandigheden;
- het inschatten van de eigen fysieke belastbaarheid;
- het tijdig aangeven van ongemak, pijn of twijfel tijdens de Opdracht;
- het naleven van instructies en veiligheidsaanwijzingen van de Docent.

De Klant erkent dat deelname aan de Opdracht fysieke inspanning met zich kan meebrengen en dat deelname plaatsvindt op eigen risico.

4.4 Locatie en omstandigheden

De Opdracht vindt standaard plaats bij de Klant thuis. Indien in overleg met de Docent een andere locatie wordt afgesproken, is de partij die deze locatie beschikbaar stelt verantwoordelijk voor de geschiktheid en veiligheid daarvan.

De Docent behoudt zich het recht voor de Opdracht aan te passen, te onderbreken of te beëindigen indien de omstandigheden naar diens oordeel onveilig of ongeschikt zijn.

4.5 Materialen en hulpmiddelen

Tijdens de Opdracht kunnen materialen of hulpmiddelen worden gebruikt, zoals yogamatten, yogablokken, yogariemen, kussens en dekens. Indien de Opdracht plaatsvindt bij de Klant thuis, is de Klant verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en het veilig en correct gebruiken van deze materialen, tenzij anders is afgesproken.

De Docent kan adviseren over geschikte materialen, maar is niet verantwoordelijk voor de staat, geschiktheid of veiligheid van materialen die eigendom zijn van de Klant of van derden. De Klant schaft eventuele materialen zelfstandig aan; materialen worden niet namens de Klant geleverd, aangeschaft of gehuurd door de Docent of door PYAH.

Indien de Opdracht plaatsvindt op een andere locatie dan bij de Klant thuis, wordt vooraf afgestemd wie verantwoordelijk is voor de locatie en de eventueel aanwezige materialen.

4.6 Medische verantwoordelijkheid

De Docent verricht geen medische handelingen en stelt geen medische diagnoses. De Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het beoordelen of deelname aan de Opdracht medisch verantwoord is. Bij twijfel dient de Klant voorafgaand aan de Opdracht een arts of andere gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen.

4.7 Veiligheid en gedrag

De Klant dient zich tijdens de Opdracht respectvol en zorgvuldig te gedragen en de aanwijzingen van de Docent op te volgen. De Docent heeft het recht de Opdracht te onderbreken of te beëindigen indien sprake is van onveilig gedrag, grensoverschrijdend gedrag of omstandigheden die een veilige voortzetting in de weg staan.

4.8 Aansprakelijkheid bij uitvoering

De Klant erkent dat deelname aan de Opdracht risico's met zich mee kan brengen en aanvaardt deze risico's voor zover wettelijk toegestaan. De aansprakelijkheid van PYAH is beperkt conform hetgeen is bepaald in Artikel 7 van deze voorwaarden.

4.9 Beeld- en geluidsopnames

Het maken, gebruiken, opslaan of delen van beeld- of geluidsmateriaal tijdens de Opdracht door de Klant is uitsluitend toegestaan met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Docent. Zonder deze toestemming is het gebruik van dergelijk materiaal, ongeacht het doel of medium, niet toegestaan. De Klant respecteert de privacy en professionele grenzen van de Docent en eventuele andere aanwezigen.

4.10 Fysieke begeleiding en bijzondere werkvormen

Tijdens de Opdracht kan de Docent, indien dit passend is binnen de begeleiding, fysieke aanwijzingen of ondersteuning (hands-on assists) aanbieden. De Klant heeft altijd het recht dit te weigeren of aan te geven hier geen behoefte aan te hebben.

Daarnaast kunnen, indien vooraf afgestemd, aanvullende werkvormen onderdeel zijn van de Opdracht, zoals ademhalingsoefeningen, meditatie of andere bijzondere vormen van begeleiding. De Klant kan op ieder moment aangeven hiermee te willen stoppen of dit anders te willen invullen. De Docent respecteert deze keuze.

5. Afspraken, uitvoering en verantwoordelijkheid

5.1 Afstemming van Opdracht, locatie en tijden

De Klant en de Docent stemmen in onderling overleg de inhoud van de Opdracht, de locatie en de afgesproken tijden af. De Klant zorgt ervoor dat de afgesproken locatie tijdig toegankelijk is en dat de Opdracht op het overeengekomen tijdstip kan starten. Eventuele wijzigingen in locatie of planning worden zo spoedig mogelijk met de Docent afgestemd, bij voorkeur via het snelst passende kanaal (bijvoorbeeld telefonisch of via WhatsApp).

5.2 Uitvoering van de Opdracht

De Opdracht wordt uitgevoerd door de Docent als zelfstandig professional. De inhoudelijke afstemming over de Opdracht vindt plaats tussen de Klant en de Docent. De formele afspraken over datum, tijd, locatie, lestype, duur en Klantprijs komen tot stand via het Platform.

De Docent bepaalt, binnen de afgesproken kaders, de opbouw en uitvoering van de Opdracht en kan deze aanpassen indien dit naar professioneel inzicht wenselijk of noodzakelijk is.

5.3 Verantwoordelijkheid voor de oefenomgeving

Indien de Opdracht plaatsvindt bij de Klant thuis, is de Klant verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een geschikte, veilige en basishygiënische oefenomgeving, waaronder voldoende vrije ruimte om de Opdracht veilig uit te voeren. Indien de Opdracht plaatsvindt op een andere locatie, wordt vooraf afgestemd wie verantwoordelijk is voor de locatie en de daarbij behorende voorzieningen.

Indien de oefenomgeving naar het oordeel van de Docent niet voldoet aan de vereisten voor een veilige uitvoering, heeft de Docent het recht de Opdracht te weigeren of te beëindigen. In dat geval wordt de Opdracht als gegeven beschouwd conform het annuleringsbeleid in Artikel 6.

5.4 Verplichtingen van de Klant

De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste, volledige en actuele informatie die relevant is voor de uitvoering van de Opdracht, waaronder informatie over lichamelijke klachten, blessures, medische bijzonderheden of andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op deelname aan de Opdracht.

De Klant neemt deel aan de Opdracht naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid, respecteert de aanwijzingen van de Docent en houdt rekening met eigen grenzen. De Klant gedraagt zich respectvol tegenover de Docent en eventuele andere aanwezigen.

5.5 Communicatie en boekingen via het Platform

De Klant en de Docent kunnen onderling communiceren over praktische zaken rondom de Opdracht. Het is de Klant echter niet toegestaan om Opdrachten buiten het Platform om te boeken of betalingen rechtstreeks aan de Docent te voldoen voor sessies die via het Platform tot stand zijn gekomen.

5.6 Annulering of wijziging van afspraken (praktisch)

Annulering of wijziging van een afspraak dient tijdig en rechtstreeks aan de Docent te worden doorgegeven. Bij urgente wijzigingen of annuleringen informeert de Klant de Docent bij voorkeur via het snelst passende kanaal (bijvoorbeeld telefonisch of via WhatsApp). Een wijziging van een afspraak is pas definitief nadat de Docent hiermee heeft ingestemd.

6. Tarieven, betaling en annuleringen

6.1 Tarieven

De tarieven worden vastgesteld door PYAH en zijn kenbaar gemaakt via het Platform. De Klantprijs is te allen tijde inclusief 21% BTW. Voor zakelijke Klanten (B2B) wordt de BTW apart op de factuur vermeld.

PYAH behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen. Wijzigingen hebben geen invloed op reeds bevestigde Boeking.

6.2 Betaling

Betaling van de Boeking vindt plaats via het Platform en dient te worden voldaan op de wijze en binnen de termijn van 7 dagen zoals tijdens het Bookingsproces is aangegeven. De Klant is verantwoordelijk voor het correct en tijdig voldoen van de betaling. Zolang de betaling niet is afgerond, is de Boeking niet definitief.

PYAH int de betaling in eigen naam als commissionair en draagt zorg voor de administratieve afhandeling richting de Docent.

6.3 Annulering door de Klant

Annulering van een Boeking door de Klant dient tijdig en rechtstreeks aan de Docent te worden doorgegeven. Bij annuleringen buiten 24 uur voor aanvang van de Opdracht informeert de Klant de Docent bij voorkeur via het snelst passende kanaal (bijvoorbeeld telefonisch of via WhatsApp).

Bij annulering door de Klant binnen 24 uur voor aanvang van de Opdracht wordt de volledige Opdracht in rekening gebracht. Indien de Klant niet verschijnt op de afgesproken tijd en locatie (no-show), wordt de Opdracht eveneens volledig in rekening gebracht.

6.4 Wijziging van een Boeking door de Klant

Wijzigingen in datum, tijd of locatie van een Boeking door de Klant kunnen uitsluitend in overleg met de Docent plaatsvinden en zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Een wijziging is pas definitief nadat de Docent hiermee heeft ingestemd. Wijzigingen binnen 24 uur voor aanvang van de Opdracht zijn niet mogelijk en worden aangemerkt als een annulering.

PYAH kan wijzigingen faciliteren, maar kan niet garanderen dat een wijziging altijd mogelijk is.

6.5 Annulering of uitval door de Docent

Indien de Docent een Boeking niet (op tijd) kan uitvoeren, informeert de Docent de Klant zo spoedig mogelijk. De Docent doet daarbij, waar mogelijk, een concreet voorstel voor een oplossing, zoals het verplaatsen van de Opdracht of — uitsluitend met voorafgaande toestemming van PYAH en de Klant — inzet van een vervangende Docent via het Platform. Indien geen passende oplossing mogelijk is, beoordeelt PYAH in overleg met de Klant welke vorm van compensatie passend is.

6.6 Terugbetalingen en compensatie

Terugbetalingen worden uitsluitend via het Platform verwerkt. PYAH beoordeelt, op basis van het annuleringsbeleid en de omstandigheden, of een terugbetaling, tegoed of alternatieve oplossing wordt aangeboden. Er bestaat geen recht op automatische terugbetaling.

6.7 Reiskosten en reisafstand

1. De in Artikel 6.1 genoemde Klantprijzen gelden voor Opdrachten binnen een straal van 10 km rondom de locatie van de Klant

2. De Docent bepaalt zelf of, en voor hoeveel kilometer boven deze 10 km, reiskosten in rekening worden gebracht. Dit is geen verplichting. De Docent stemt dit vooraf met de Klant af.

3. Eventuele reiskosten worden berekend op basis van het door PYAH vastgestelde en op het Platform gepubliceerde kilometertarief (exclusief btw), toegepast op het aantal kilometers boven de 10 km dat door de Docent is opgegeven. Het toepasselijke btw-tarief (21%) wordt hier apart op vermeld.

4. Reiskosten worden, indien van toepassing, opgenomen op de factuur die via het Platform aan de Klant wordt verzonden en via het Platform betaald. Reiskosten vallen buiten de commissie van PYAH: het volledige nettobedrag wordt aan de Docent uitbetaald.

5. PYAH behoudt zich het recht voor het kilometertarief aan te passen. Het geldende tarief is te allen tijde te raadplegen op het Platform. Wijzigingen hebben geen invloed op reeds bevestigde Boeking.

6.8 Betaling uitsluitend via het Platform

Betalingen voor Opdrachten die via het Platform zijn geboekt, vinden uitsluitend plaats via het Platform. Contante betalingen of rechtstreekse betalingen aan de Docent zijn niet toegestaan.

6.9 Lessenpakketten en tussentijdse beëindiging

Bij aankoop van een lessenpakket gaat de Klant een overeenkomst aan voor een vooraf vastgesteld aantal Opdrachten. Na aanvang van het lessenpakket is tussentijdse beëindiging of (gedeeltelijke) terugbetaling niet mogelijk op grond van persoonlijke voorkeur, beleving of veranderde omstandigheden.

Reeds afgenomen Opdrachten worden niet gerestitueerd. Eventueel resterende Opdrachten blijven geldig binnen de afgesproken geldigheidsduur van het pakket. PYAH kan, zonder daartoe verplicht te zijn en naar eigen inzicht, als service een alternatieve oplossing aanbieden, zoals herboeking of inzet van een andere Docent.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Rol en aansprakelijkheid van PYAH

PYAH treedt op als commissionair en is als zodanig contractspartij richting de Klant. PYAH is niet aansprakelijk voor de inhoud, uitvoering of kwaliteit van de Opdracht, noch voor handelingen of nalatigheden van de Docent tijdens of in verband met de uitvoering van de Opdracht.

7.2 Aansprakelijkheid van de Docent

De Docent is als zelfstandig professional verantwoordelijk voor de uitvoering van de Opdracht en voor het handelen tijdens de Opdracht. Eventuele schade, letsel of andere nadelige gevolgen die ontstaan tijdens of als gevolg van de Opdracht, vallen onder de verantwoordelijkheid van de Docent, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van PYAH.

7.3 Eigen verantwoordelijkheid van de Klant

De Klant neemt deel aan de Opdracht op eigen verantwoordelijkheid. Voor bepalingen over gezondheid, medische informatie en veiligheid wordt verwezen naar Artikel 8.

7.4 Beperking van aansprakelijkheid van PYAH

Voor zover PYAH toch aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van PYAH wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel toepasselijke eigen risico.

Indien geen uitkering door een verzekeraar plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van PYAH beperkt tot het bedrag dat door de Klant voor de betreffende Boeking via het Platform is betaald.

7.5 Uitsluiting van indirecte schade

PYAH is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of immateriële schade.

7.6 Overmacht

PYAH is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht, waaronder begrepen omstandigheden die buiten de invloedssfeer van PYAH vallen en de uitvoering van het Platform of de dienstverlening tijdelijk of blijvend onmogelijk maken. Onder overmacht wordt mede verstaan: storingen in het Platform, uitval van systemen, netwerk- of internetstoringen en andere technische problemen die buiten de redelijke invloedssfeer van PYAH vallen.

8. Gezondheid, veiligheid en gedrag

8.1 Eigen verantwoordelijkheid van de Klant

De Klant neemt deel aan de Opdracht op eigen verantwoordelijkheid en is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van persoonlijke grenzen en lichamelijke belastbaarheid. De Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het inschatten of deelname aan de Opdracht passend is, mede gelet op de eigen gezondheidssituatie.

8.2 Medische informatie en contra-indicaties

De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste, volledige en actuele informatie aan de Docent over lichamelijke klachten, blessures, medische aandoeningen of andere relevante omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Opdracht.

Yoga en aanverwante oefeningen zijn geen medische of therapeutische behandelingen en vormen geen vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Docenten geven geen medische, therapeutische of andere gezondheidsadviezen. Bij klachten zoals duizeligheid, pijn, hartkloppingen, benauwdheid of andere gezondheidsproblemen dient de Klant een arts of medisch specialist te raadplegen.

8.3 Veilig gebruik van materialen en ruimte

Aangezien de Opdracht standaard bij de Klant thuis plaatsvindt, draagt de Klant zorg voor een veilige en geschikte oefenomgeving en voor het veilig gebruik van materialen die tijdens de Opdracht worden ingezet. De Klant volgt aanwijzingen van de Docent op die gericht zijn op veiligheid en het voorkomen van blessures.

8.4 Gedrag en grenzen

De Klant gedraagt zich respectvol tegenover de Docent en eventuele andere aanwezigen. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet geaccepteerd. Hieronder wordt onder meer verstaan: ongewenste intimiteiten, verbaal of fysiek intimiderend gedrag, agressie, discriminatie of racistische uitingen. De Docent is gerechtigd de Opdracht te onderbreken of te beëindigen indien de veiligheid, het welzijn of de professionele grenzen in het geding zijn.

PYAH kan naar aanleiding van meldingen passende maatregelen nemen.

Voor meer informatie over gezondheid, veiligheid en aandachtspunten wordt verwezen naar de informatie op het Platform: [website link invullen na livegang]

9. Privacy en persoonsgegevens

9.1 Verwerking van persoonsgegevens

PYAH verwerkt persoonsgegevens van Klanten in het kader van het aanbieden en faciliteren van het Platform en de totstandkoming en uitvoering van Boeking. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor doeleinden die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het Platform, waaronder communicatie, administratie, betaling en klantenservice. PYAH verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving (AVG).

9.2 Privacyverklaring

In de privacyverklaring van PYAH wordt nader toegelicht welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden dit gebeurt en welke rechten Klanten hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens. De privacyverklaring is beschikbaar via het Platform en maakt integraal onderdeel uit van deze voorwaarden.

Actiepunt: Privacyverklaring opstellen en publiceren op het Platform.

9.3 Verstrekking van persoonsgegevens aan Docenten

Voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Opdracht, verstrekt PYAH relevante persoonsgegevens van de Klant aan de betreffende Docent, zoals contactgegevens en praktische informatie. De Docent verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht en handelt daarbij in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

9.4 Gebruik van beeldmateriaal

Het maken, gebruiken, opslaan of delen van beeld- of geluidsmateriaal waarop de Klant herkenbaar in beeld of hoorbaar is, is uitsluitend toegestaan met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Klant. Zonder deze toestemming is het gebruik van dergelijk materiaal, ongeacht het doel of medium, niet toegestaan.

10. Klachten en geschillen

10.1 Klachtenprocedure

Indien de Klant een klacht heeft over de uitvoering van een Opdracht, wordt de Klant verzocht deze klacht in eerste instantie rechtstreeks met de betreffende Docent te bespreken. Indien dit niet tot een oplossing leidt, of indien de klacht betrekking heeft op het Platform, kan de Klant de klacht melden bij PYAH. Klachten kunnen bij voorkeur schriftelijk worden ingediend via support@privateyogaathome.nl.

10.2 Behandeling van klachten

PYAH zal de klacht zorgvuldig behandelen en kan daarbij aanvullende informatie opvragen bij de Klant en/of de Docent. PYAH streeft ernaar klachten binnen een redelijke termijn te beoordelen en waar mogelijk bij te dragen aan een passende oplossing.

10.3 Ondersteuning bij geschillen

Indien een klacht of geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan PYAH een ondersteunende rol vervullen bij het zoeken naar een praktische oplossing. Dit houdt geen erkenning van aansprakelijkheid in.

10.4 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden en op alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, met inachtneming van de wettelijke regels omtrent relatieve bevoegdheid.

11. Wijzigingen en slotbepalingen

11.1 Wijziging van voorwaarden

PYAH behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden minimaal 30 dagen van tevoren via het Platform of per e-mail aan de Klant bekendgemaakt. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment van publicatie, tenzij anders vermeld. Indien de Klant na inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden gebruik blijft maken van het Platform, wordt dit aangemerkt als aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

11.2 Geldigheid en deelbaarheid

Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. In dat geval zal de betreffende bepaling worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

11.3 Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen of meldingen met betrekking tot deze voorwaarden kan contact worden opgenomen met PYAH via:

E-mail: support@privateyogaathome.nl

Private Yoga at Home
Zaanstraat 167
1013 RW Amsterdam
KVK: 67064590
BTW-nummer: NL43ASNB0706752961